

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

LEGISLACIÓN I



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 7 CONCURSO Y QUIEBRAS

UNIDAD 7: CONCURSOS Y QUIEBRAS

PRESENTACIÓN

En la unidad siete nos referiremos a un tema complejo e importante, concursos y Quiebras, a partir del estudio y comentario de la Ley N° 24.522. Explicaremos los conceptos esenciales vinculados a estos procesos: la insolvencia, la ejecución forzada y colectiva, la noción de Concurso Preventivo; veremos en qué consiste el estado de cesación de pago y cuáles son los efectos de la apertura del concurso preventivo sobre el deudor, el síndico y los acreedores; los derechos y obligaciones de las partes. Estudiaremos cuáles son los actos considerados prohibidos, los actos sujetos a autorización y los actos ineficaces. Entre los temas que necesitamos considerar en relación con concursos y quiebras, también mencionaremos la determinación del pasivo concursal, el pago de los créditos laborales, la suspensión de intereses y juicios, la verificación de créditos y propuestas de acuerdo. Sobre el final de la unidad, definiremos con más precisión a qué se considera quiebra, las nociones de quiebras indirecta y directa y la mecánica de solicitud formulada por el acreedor legítimo. Por último, nos referiremos a los efectos de la quiebra en el orden personal y patrimonial.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES:

- Adquirir los conceptos legales de Concurso y Quiebra según la Ley N° 24.522 que los regula.

- Aprender las nociones de Concurso Preventivo y de Estado de Cesación de Pago y los efectos de la apertura del concurso preventivo sobre el deudor, el síndico y los acreedores.
- Comprender cómo se determina el pasivo concursal y cuáles son sus efectos.
- Conocer los problemas relativos a la categorización de acreedores y las propuestas posibles de acuerdo.
- Distinguir los conceptos de quiebra directa e indirecta y los efectos personales y patrimoniales de la quiebra.

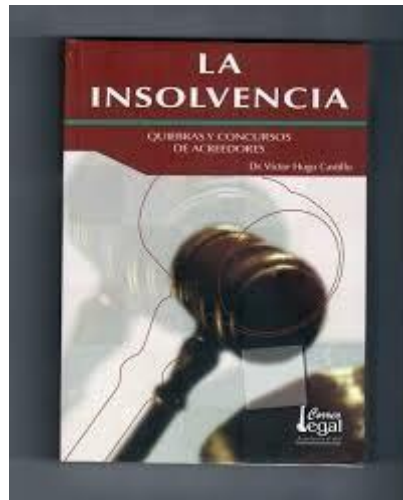
TEMARIO

- 1. Concursos y Quiebras: Ley N° 24.522. Ejecución forzada y colectiva. La insolvencia.**
- 2. Concurso Preventivo: concepto. Estado de Cesación de Pago. Efectos de la apertura del concurso preventivo sobre: el deudor, el síndico y los acreedores. Derechos y obligaciones. Actos prohibidos, actos sujetos a autorización y actos ineficaces. Separación de la administración. Pronto pago de créditos laborales. Determinación del pasivo concursal. Suspensión de intereses. Suspensión de juicios. Verificación de créditos: en término y tardía. Efectos. Créditos declarados admisibles o inadmisibles. Informes**

**síndicos: individual y general. Categorización de acreedores.
Período de exclusividad. Propuesta de acuerdo.**

**3. La Quiebra. Indirecta y directa. Hechos reveladores. Solicitud
formulada por acreedor legítimo. Petición del deudor. Efectos de la
Quiebra: personales y patrimoniales. Extensión de la quiebra.**

1. Concursos y Quiebras: Ley N° 24.522. Ejecución forzada y colectiva. La insolvencia.



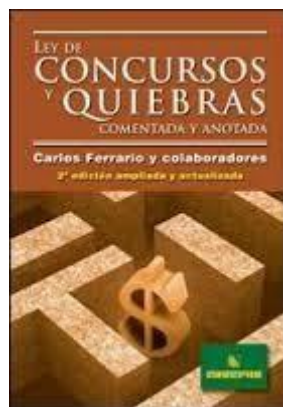
Concurso preventivo.



Cuando una persona física o jurídica ve afectado su patrimonio por una situación de insuficiencia generalizada que se prolonga en el tiempo y que no se puede predecir ciertamente cuándo o de qué manera se ha de superar, los conflictos individuales que se pueden generar dan paso a procedimientos de carácter colectivo que el Estado pone a disposición de los acreedores y deudores para procurar una justa composición de los intereses de cada uno, tratando de minimizar los perjuicios y atribuyendo en su justa medida la responsabilidad por los hechos que la pudieron haber generado.

Puede entenderse al derecho concursal como el conjunto de normas que tienen como objetivo específico y exclusivo, poner término, dentro del ámbito judicial, al estado de insolvencia¹. Un estudioso del tema, Héctor Alegría, expresa lo siguiente:

La quiebra es sinónimo de “fracaso” y nadie quiere formar parte de una situación fallida, por lo que, aun declarado el estado de falencia se buscan alternativas, como la continuación de la explotación de la empresa, para evitar las consecuencias negativas que su desaparición significa tanto en el aspecto productivo como en el ámbito laboral por su secuela de desempleo.



El patrimonio, como prenda común de los acreedores, debía ser recompuesto a la luz de la producción habitual de hechos, tales como daciones en pago, ventas a precio vil, transferencias fraudulentas de bienes a terceros, como fruto del proceso de quiebra económica.

¹ Alegría, Héctor, “Las crisis y los sistemas jurídicos”. LL2007-A, pg. 678.

Estas conductas llevaron a analizar retrospectivamente la actividad del deudor en el período anterior a la falencia, llamado gráficamente “período de sospecha”, pues como dice Cámara, los actos estaban “entintados de fraude”. Sus actos eran revisados y, llegado el caso, los que se consideraban perjudiciales para la masa o conjunto de acreedores, eran anulados. De esa forma se reconstituía la prenda común de los acreedores².

Los diversos casos de quiebra: indirecta y directa



Las diversas clases de quiebra están reguladas en el art. 77, que establece que la falencia puede declararse:

- Por frustración del concurso preventivo, según la enumeración del inciso 1; ésta es la quiebra indirecta³.
- A pedido de acreedor o quiebra directa (necesaria).

² Alegría, H. *Aproximación a la justicia y a la equidad*, Bs. As., 2000, ps. 21 y 22.

³ Ley citada, Arts. 43, penúltimo párrafo, 46, 47, 48, incisos. 3 y 5, 51, 54, 61 y 63

- A pedido del deudor o quiebra directa (voluntaria).

Como se advierte, la ley estructura diversas vías de acceso a la quiebra. Por un lado, los supuestos de fracaso de concurso preventivo, denominado quiebra indirecta y que se sustentan en la unidad del proceso concursal y puede afirmarse que el concurso preventivo constituye un pedido condicional de quiebra.

La ley concursal consagra en el inc. 1 la unidad del concurso como único e indivisible, porque es también única la finalidad de brindar tutela jurisdiccional a los acreedores, a los trabajadores de la empresa y a los intereses generales de la economía.

El proceso concursal tiene diversos tipos procedimentales, siendo los fundamentales el concurso preventivo y la quiebra, imbricados ambos mediante el instituto de la conversión.

Por otro lado, además de la quiebra por fracaso del concurso preventivo, la ley regla la quiebra directa necesaria, a pedido del acreedor (arts. 77 inc. 2, 80, 83 y siguientes) y la quiebra directa voluntaria, a pedido del propio deudor (art. 77, inc. 3, 82 y 86).

Por su carácter excepcional las hipótesis de quiebra son taxativas lo que implica que ésta sólo puede declararse bajo expresa previsión legal, de allí que en nuestro sistema no se admita la quiebra de oficio o a petición del Ministerio Público.

Los casos de quiebra indirecta

El art. 77, inc. 1, puntualiza que la quiebra debe ser declarada en las hipótesis previstas por los arts. 46, 47, 48, incisos 2 y 5, 51, 54, 61 y 63.

La petición de concurso preventivo significa una solicitud condicional de quiebra, y, por ello, el fracaso del remedio preventivo implica la quiebra indirecta del deudor.

Adviértase que el texto utiliza el precepto “debe” lo que impone al magistrado una obligación ineludible. Configuradas las hipótesis del inc. 1 la quiebra debe ser declarada por el juez por ser una consecuencia necesaria del “fracaso” del remedio preventivo.

A los supuestos previstos en el inc. 1 del art. 77 debe agregarse la hipótesis del art. 43, en cuanto a la falta de publicidad de la propuesta por el deudor, como también, el caso de no homologación de un acuerdo cuando no resulta procedente la apertura del salvataje, art. 48, párr. 1º. Es decir, las quiebras indirectas que se declaran por fracaso del concurso en trámite son las siguientes:

1. cuando el deudor concursado no hace pública su propuesta (art. 43, penúltimo párrafo) y se lo sanciona con la quiebra ;
2. cuando el deudor no consigue las conformidades de los acreedores (art. 46) y deviene la liquidación;
3. cuando los acreedores privilegiados no se suman a las conformidades y el deudor ha condicionado expresamente el acuerdo a este resultado (art. 47);
4. cuando pese a haber acuerdo, algún acreedor lo impugna en función de las causales del art. 50, y consigue acreditar su existencia;
5. en los supuestos del art. 48, o sea, ante la inexistencia de interesados (inc. 2), también cuando ninguno de los interesados obtenga las mayorías concordatarias (inc. 5), como, asimismo, cuando el tercero no abone el precio comprometido para obtener la transferencia de las participaciones societarias;
6. cuando el deudor o el tercero no abona los honorarios al síndico y su asesor (art. 54, LCQ);
7. en caso de nulidad del acuerdo preventivo (art. 60, LCQ);
8. en caso de incumplimiento del acuerdo preventivo (art. 63, LCQ).

Artículo 1º.- Cesación de pagos.



El estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afectó, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69.

El estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo generan. No es necesaria la pluralidad de acreedores.



Art. 79. Hechos reveladores.

El estado de cesación de pagos, como se dijo, implica imposibilidad de pagar y no se confunde con el incumplimiento, ni con ningún otro hecho revelador de la cesación de pagos.

- **Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros:**

1. Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor.
2. Mora en el cumplimiento de una obligación.
3. Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones.
4. Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad.
5. Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago.
6. Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores.
7. Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos.

Determinación del período de sospecha

La determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos es una indagación de verdad que está limitada, como lo establece el art. 116, LCQ, a los dos años anteriores a la declaración de la sentencia de quiebra, pero sólo con relación a la ineficacia de los actos perjudiciales a los acreedores, y no a otros aspectos, como son, por ejemplo, las acciones de responsabilidad que pueden alcanzar -como lo dicen los arts. 173 y 174, LCQ- hasta un período anterior a un año de la determinación de la fecha inicial de cesación de pago.

Fecha de cesación de pagos: retroacción (Art. 116).

La fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de los dos (2) años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en concurso preventivo.

Título III - QUIEBRA
Capítulo I - DECLARACIÓN
Sección I - Casos y presupuestos



Art. 77. Casos. La quiebra debe ser declarada:

- 1) En los casos previstos por los artículos 46, 47, 48, inc. 2 y 5, 51, 54, 61 y 63.
- 2) A pedido del acreedor.
- 3) A pedido del deudor.

III. Objeto del desapoderamiento

El art. 107 se refiere puntualmente al alcance y objeto del desapoderamiento expresando que el fallido pierde las facultades de disposición y administración de “sus bienes”.

La expresión “bienes” alcanza no sólo a las cosas corporales, sino también a los derechos, las acciones, los poderes, las facultades y las relaciones jurídicas que integran el patrimonio del deudor.

La norma concursal determina que el desapoderamiento atrapa a los bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y a los que el fallido adquiriera hasta su rehabilitación.

Art. 108. Bienes excluidos.

Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo anterior:

1. Los derechos no patrimoniales.
2. Los bienes inembargables.
3. El usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos que le correspondan caen en desapoderamiento una vez atendidas las cargas.
4. La administración de los bienes propios del cónyuge.
5. La facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento, y en cuanto por esta ley se admite su intervención particular.
6. Las indemnizaciones que correspondan al fallido por daños materiales o morales a su persona.
7. Los demás bienes excluidos por otras leyes.

El régimen de exclusiones tiende a la protección de la persona del deudor y de su familia y de allí que existe un extenso catálogo de bienes que están excluidos de la agresión de los acreedores, respondiendo a criterios humanitarios y preservando todo aquello que sea necesario para una vida digna, tanto de la persona del deudor como de su familia.



II. Bienes no patrimoniales y derechos personalísimos: incisos 1º, 5º y 6º



El art. 108 excluye del desapoderamiento a los derechos no patrimoniales, es decir, los que se denominan derechos inherentes a la persona o bienes indisponibles por su naturaleza, a saber: dignidad personal, intimidad, honor, imagen, identidad, integridad física y derechos de familia.

Heredia trae una enumeración de los derechos que comprenden estos incisos entre los que ubica los siguientes:

1. acciones de reclamación e impugnación de estado;
2. acciones de separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio;
3. acción de separación de bienes entre los cónyuges;
4. ejercicio de la patria potestad, de la tutela y de la curatela;
5. acción para la reclamación de alimentos;
6. acciones para la reclamación de la integridad física o moral;

7. acciones por afectación al derecho a la intimidad;
8. acciones derivadas del régimen de propiedad intelectual; entre otros.

III. Bienes inembargables: incisos 2º y 7º

Por su parte, los incisos 2 y 7 del artículo 108 excluyen del desapoderamiento a los bienes inembargables y los especialmente excluidos por otras leyes.

La inembargabilidad de los bienes tiene directa relación con el carácter indispensable que la cosa o el derecho significa para la persona del deudor, carácter que surge del destino del bien de que se trate.

Por ello, la doctrina en general enumera entre los bienes inembargables los siguientes:

1. En primer lugar, el lecho cotidiano del deudor y de su familia y los enseres de uso personal imprescindibles para la subsistencia del fallido (art. 177, LCQ).
2. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, cuestión que implica un criterio de apreciación que depende de las circunstancias personales y culturales del sujeto y de los avances de la civilización, tal como lo ha resuelto siempre la jurisprudencia.
3. Los sueldos y salarios de los trabajadores en relación de dependencia en tanto y en cuanto no afecten el monto del salario mínimo vital.
4. Las jubilaciones y pensiones correspondientes tanto al trabajador en relación de dependencia como al trabajador autónomo.
5. Las indemnizaciones debidas al trabajador o a sus derechohabientes con motivo del contrato de trabajo o su extinción.
6. Las prestaciones dinerarias derivadas de la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo.
7. El bien de familia en los términos de la ley 14394.

Art. 109. Administración y disposición de los bienes.

El síndico tiene la administración de los bienes y participa de su disposición en la medida fijada en esta ley. Los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, son ineficaces. La declaración de ineficacia es declarada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119, penúltimo párrafo.

Art. 114. Correspondencia.

La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al síndico. Éste debe abrirlas en presencia del concursado o en la del juez en su defecto, entregándose al interesado la que fuere estrictamente personal.

Período de sospecha.

Se denomina período de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra.

II. El fundamento de la quiebra: la garantía patrimonial

El fundamento de la quiebra, como proceso de liquidación, lo constituye sin dudas la garantía patrimonial que asume todo deudor en una relación crediticia.

Ejecución Forzada y Colectiva.

Todo derecho personal está caracterizado por esa relación dinámica de garantía y responsabilidad que se concreta en el aforismo de que “el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores”, enunciado que implica que todos los bienes que integren el activo del patrimonio del deudor son ejecutables.

De nuestro Código Civil (artículo 505,) se deduce el principio de responsabilidad patrimonial, ya que al enumerar los efectos de las obligaciones respecto del acreedor, le confiere el derecho de obtener la ejecución forzada de la quiebra, sea en natura (en especie), sea por vía de indemnización. Este derecho de ejecución forzada tiene como presupuesto la afectación del patrimonio como garantía de cumplimiento de las obligaciones.

Art. 118. Actos ineficaces de pleno derecho.

Son ineficaces respecto de los acreedores los actos realizados por el deudor en el período de sospecha, que consistan en:

- 1) Actos a título gratuito.
- 2) Pago anticipado de deudas cuyo vencimiento según el título debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad.
- 3) Constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia, respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía.

La declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad de acción o petición expresa y sin tramitación. La resolución es apelable y recurrible por vía incidental.

Art. 80. Petición del acreedor.

Todo acreedor cuyo crédito sea exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio, puede pedir la quiebra. Si, según las disposiciones de esta ley, su crédito tiene privilegio especial, debe demostrar sumariamente que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlo. Esta prueba no será necesaria, si se tratare de un crédito de causa laboral.

I. Legitimación para pedir la quiebra: deudor y acreedor



Los artículos 80 y 82 de la Ley 24.522 delimitan las personas legitimadas para pedir la quiebra, a saber: el acreedor y el propio deudor, manteniéndose un sistema de iniciativa privada para instar la apertura del proceso y manteniendo la prevalencia de la petición del deudor.

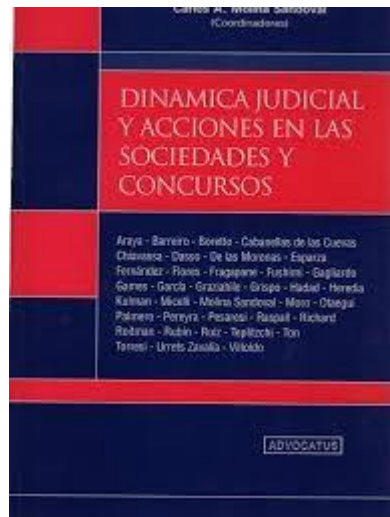
Art. 81. Acreedores excluidos.

No pueden solicitar la quiebra el cónyuge, los ascendientes o descendientes del deudor, ni los cesionarios de sus créditos.

I. Fundamento y extensión

En protección del “orden público familiar” la ley prohíbe, sin más aditamento, pedir la quiebra al cónyuge y ascendientes y descendientes.

Art. 126. Verificación: obligatoriedad.



Todos los acreedores deben solicitar la verificación de sus créditos y preferencias en la forma prevista por el artículo 200, salvo disposición expresa de esta ley.

Créditos prendarios o hipotecarios.

Sin perjuicio del cumplimiento oportuno de esa carga, los acreedores con hipoteca, prenda o garantizados con warrant, pueden reclamar en cualquier tiempo el pago mediante la realización de la cosa sobre la que recae el privilegio, previa comprobación de sus títulos en la forma indicada por el artículo 209 y fianza de acreedor de mejor derecho.

Los síndicos pueden requerir autorización al juez para pagar íntegramente el crédito prendario o hipotecario ejecutado por el acreedor con fondos líquidos existentes en el expediente, cuando la conservación del bien importe un beneficio evidente para los acreedores. A tales fines puede autorizársele a constituir otra garantía o disponer la venta de otros bienes.

I. Verificación: obligatoriedad

El artículo 126 establece la carga de verificación de todos los acreedores por causa o título anterior a la quiebra mediante la remisión al artículo 200.

II. Excepciones a la carga de la verificación ordinaria

No deben peticionar la ordinaria verificación del crédito los siguientes acreedores:

1. créditos de pronto pago;
2. créditos con garantía real con derecho a remate no judicial;
3. acreedores por causa de expropiación y familia;
4. gastos de conservación y de justicia;
5. contratos con prestaciones pendientes.

Suspensión de intereses (Art. 129).

La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados por garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital.

Sección IV - Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes

Art. 125. Principio general.

Declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma.

Quedan comprendidos los acreedores condicionales, incluso aquellos cuya acción respecto del fallido queda expedita luego de excusión o cualquier otro acto previo contra el deudor principal.

I. Efectos generales de la quiebra

Como se ha visto, hablar de quiebra es referirse a sus efectos; y por ello la quiebra tiene particulares y determinados consecuencias: i) efectos personales respecto del fallido (arts. 102 /105, LCQ); ii) el desapoderamiento (arts. 106 /114, LCQ); iii) efectos sobre las relaciones jurídicas preexistentes (arts. 125 /142, LCQ); iv) efectos respecto de los contratos en los que el fallido sea parte (arts. 143 /159, LCQ); v) efectos sobre el contrato de trabajo (arts. 196 /199, LCQ); vi) efectos respecto de los actos perjudiciales a los acreedores (régimen de ineficacia -arts. 115 /124, LCQ-); vii) responsabilidades patrimoniales especiales (extensión de quiebra -arts. 160 /171, LCQ-; responsabilidad de terceros -arts. 173 /176, LCQ-); viii) continuación de la explotación empresarial (arts. 189 /195, LCQ); etcétera.

Artículo 143. Contratos en curso de ejecución.

1. Si está íntegramente cumplida la prestación a cargo del contratante no fallido, éste debe requerir la verificación en el concurso por la prestación que le es debida.
2. Si hubiere prestaciones recíprocamente pendientes, el contratante no fallido tiene derecho a requerir la resolución del contrato.

Actuación en interés personal. Controlantes. Confusión patrimonial (Art. 161).

La quiebra se extiende:

1. A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación de la fallida, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores.
2. A toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte.

A los fines de esta sección, se entiende por **persona controlante**:

1. Aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, posee participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social;
2. Cada una de las personas que, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción indicada en el párrafo a) precedente y sean responsables de la conducta descripta en el primer párrafo de este inciso.
3. A toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial inescindible, que impida la clara delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos.

En los contratos en los que al tiempo de la sentencia de quiebra no se encuentran cumplidas íntegramente las prestaciones de las partes, se aplica la norma siguiente:

- Si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido, el otro contratante debe cumplir la suya.

I. Supuestos de la norma

A la par del supuesto de extensión de quiebra a los socios ilimitadamente responsables (art. 160, LCQ), el ordenamiento concursal prevé, fruto de una intensa evolución normativa y jurisprudencial, otros supuestos de extensión de quiebra en caso de conductas ilícitas. Éstos son:

1. actuación en interés personal bajo apariencia de actuar por la fallida (art. 161, inc. 1, LCQ);
2. abuso de control en una persona jurídica (art. 161, inc. 2, LCQ);
3. confusión patrimonial inescindible con el fallido principal (art. 161, inc. 3, LCQ).

Sección III - Responsabilidad de terceros

Art. 173. Responsabilidad de representantes.

Los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido que dolosamente hubieren producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados.

Responsabilidad de terceros. Quienes de cualquier forma participen dolosamente en actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo, antes o después de la declaración de quiebra, deben reintegrar los bienes que aún tengan en su poder e indemnizar los daños causados, no pudiendo tampoco reclamar ningún derecho en el concurso.

Art. 179. Conservación y administración por el síndico.

El síndico debe adoptar y realizar las medidas necesarias para la conservación y administración de los bienes a su cargo. Toma posesión de ellos bajo inventario con los requisitos del artículo 177, inciso 2, pudiendo hacerlo por un tercero que lo represente.

II. Pronto pago en la quiebra

El 2º párrafo del artículo 183, LCQ, complementa la regulación del pronto pago de los créditos laborales. Se trata de créditos con privilegio. Por ello cabe remitirse a lo señalado en el art. 16, LCQ y a todo el sistema de los privilegios laborales (arts. 241, inc. 4, y 246, inc. 1, LCQ).

Continuación de la explotación de la empresa.**Art. 190. Trámite común para todos los procesos.**

En toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha⁴.

En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo.

⁴ Texto según artículo 21, Ley 25589

El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales.

El informe del síndico debe expedirse concretamente sobre los siguientes aspectos:

1. La posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos;
2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha;
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad;
4. El plan de explotación, acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado;
5. Los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse;
6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación;
7. Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación;
8. Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.

El juez a los efectos del presente artículo y en el marco de las facultades del artículo 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la explotación en marcha.

Sección III - Efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo



Según el artículo 196 del Contrato de Trabajo, la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de sesenta (60) días corridos. Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido la continuación de la empresa, el contrato queda disuelto a la fecha de declaración en quiebra y los créditos que deriven de él se pueden verificar conforme con lo dispuesto en los artículos 241, inciso 2 y 246 inc. 1. Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se considerará que se reconduce parcialmente el contrato de trabajo con derecho por parte del trabajador de solicitar verificación de los rubros indemnizatorios devengados. Los que se devenguen durante el período de continuación de la explotación se adicionarán a éstos. Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor, los dependientes tienen derecho a percibir sus haberes. Reconducir significa, obviamente, continuarlo en el tiempo, o dicho de otro modo, ordenar la cesación de la suspensión dispuesta por el artículo 196.

Capítulo V - Período informativo en la quiebra

Período informativo. Individualización (Art. 200).

Todos los acreedores por causa o título anterior a la declaración de quiebra y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios. La petición debe hacerse por escrito, en duplicado,

acompañando los títulos justificativos con dos (2) copias firmadas; debe expresar el domicilio, que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los títulos originales dejando en ellos constancia del pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la presentación de los originales cuando lo estime conveniente. La omisión de presentarlos obsta a la verificación.

III. Verificación tardía

El art. 200 no contiene una remisión expresa al artículo 56 que regula el proceso de verificación tardía por vía incidental, pero que también resulta aplicable a la quiebra

1. Conclusión de la quiebra y/o clausura del procedimiento

El proceso falencial tiene como objetivo la liquidación de los bienes y el pago de los acreedores s acreedores que concurren a insinuar sus créditos una vez vencido el período tempestivo.

Modos conclusionales

Los modos extintivos de la quiebra se encuentran diseminados en todo el plexo legal y han sido reiteradamente tratados por la doctrina.

Así, podemos realizar la siguiente enumeración:

1. avenimiento (art. 225);
2. pago total, mediante liquidación de bienes (art. 228);
3. carta de pago (art. 229, 1º párr.);
4. falta de acreedores (art. 229, 2º párr.);
5. conversión de la quiebra (art. 90);
6. recurso de reposición (arts. 94 y 100);
7. desistimiento formulado por el deudor (art. 87, 3º párr.);

8. liquidación de bienes sin pago total después de transcurridos dos años de la clausura del procedimiento (arts. 230 y 231);
9. inexistencia de bienes o insuficiencia de éstos para cubrir los gastos y honorarios después de transcurridos dos años de la clausura por falta de activo (art. 232).

2. Privilegios generales y especiales

Los privilegios se clasifican en generales (si se asientan sobre un conjunto de bienes de cualquier tipo y naturaleza), o especiales (según recaigan sobre ciertos bienes en particular). Asiento del privilegio es el bien o los bienes cuyo producido queda afectado al pago preferente del crédito amparado por la preferencia referida. Si el privilegio se asienta sobre uno o determinados bienes del deudor, se dice que es un privilegio especial. Si el privilegio se asienta sobre todos los bienes del deudor, es un privilegio general. Por extensión del privilegio se entiende su alcance en relación al capital y, eventualmente, a sus accesorios.

Por rango del privilegio se entiende el lugar que ocupa en el orden de las preferencias en relación con otros créditos.

En una palabra, el ordenamiento concursal distingue las siguientes categorías de créditos:

- a. acreedores con privilegio especial (art. 241);
- b. gastos de conservación y de justicia (art. 240);
- c. acreedores con privilegio general (art. 246);
- d. acreedores comunes o quirografarios (art. 248);
- e. acreedores subordinados (art. 250).



Créditos con privilegio especial (Art. 241)

Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica:

1. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos.
2. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación.
3. Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante.

5. Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra. El privilegio se extiende a la garantía establecida en el artículo 3943 del Código Civil.
6. Los créditos indicados en el Título III del Capítulo IV de la ley 20094, en el Título IV del Capítulo VII del Código Aeronáutico (ley 17285), los del artículo 53 de la ley 21526, los de los artículos 118 y 160 de la ley 17418.

Art. 242. Extensión.

Los privilegios se extienden exclusivamente al capital del crédito, salvo en los casos que a continuación se enumeran en que quedan amparados por el privilegio:

1. Los intereses por dos (2) años contados a partir de la mora de los créditos enumerados en el inciso 2 del artículo 241.
2. Las costas, todos los intereses por dos (2) años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago con la limitación establecida en el artículo 126, cuando se trate de los créditos enumerados en el inciso 4 del artículo 241. En este caso se percibirán las costas, los intereses anteriores a la quiebra, el capital y los intereses compensatorios posteriores a la quiebra, en ese orden.

El privilegio reconocido a los créditos previstos en el inciso 6 del artículo 241 tiene la extensión prevista en los respectivos ordenamientos.

Art. 246. Créditos con privilegios generales.

Son créditos con privilegio general:

1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad

o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de dos (2) años contados a partir de la mora, y las costas judiciales en su caso;

2. El capital por prestaciones adeudadas a organismos de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de desempleo.

3. Si el concursado es persona física:

- a) Los gastos funerarios según el uso;
- b) Los gastos de enfermedad durante los últimos seis (6) meses de vida;
- c) Los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor y su familia durante los seis (6) meses anteriores a la presentación en concurso o declaración de quiebras.

4. El capital por impuestos y tasas adeudados al fisco nacional, provincial o municipal.

5. (Inciso incorporado por art. 7, ley 24760) El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos (\$ 20.000) por cada vendedor o locador. A los fines del ejercicio de este derecho, sólo lo podrá ejercitar el librador de las mismas incluso por reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador.

Integración de la sindicatura

Finalmente la ley establece una posibilidad derivada del poder de dirección del juez del concurso (art. 274, LCQ). El juez sobre la base del volumen y complejidad de la causa podrá designar más de un síndico. Esta posibilidad se prevé en dos momentos: i) en la apertura del proceso concursal; ii) luego de abierto el proceso, integrando la sindicatura originariamente dispuesta cuando con posterioridad advirtiera la complejidad de la causa.

Art. 295. Créase el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, a fin de tomar nota de los procedimientos reglados por la presente ley que tramiten ante los magistrados de cualquier jurisdicción, nacional o provincial, los cuales remitirán a éste dentro de los cinco

(5) días de conocida la causa la información, como así también las modificaciones relevantes que se produjeran con posterioridad, conforme las especificaciones que requiera la reglamentación.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

El material de estudio.

COMPLEMENTARIA

- Alegría, Héctor. *Las crisis y los sistemas jurídicos*. LL2007-A.
- Cámara Héctor. *El Concurso y la Quiebra*.
- Di Sciullo, Juan Carlos. *El Warrant y su Régimen Jurídico*. (Coordinador Ley 9643).
- Halperin, Isaac; Butty Enrique M, *Curso de derecho comercial*, Volumen 1, Depalma, Buenos Aires, 2000.
- Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos. *Ley de Concursos y Quiebras Comentada*. Tomo II. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2009.
- Maffia Osvaldo J. *Derecho Concursal*.
- Foiguel López Héctor J. y Donadío Jorge A. *Manual de Concursos*.